

INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA

CONTENIDO

Presentación.....	3
Concepto de Empresa	3
La Empresa en el Sistema Económico	3
Valoración de un Sistema Económico	4
Tipos de Sistemas Económicos.....	7
El Sistema Empresa	8
Los Objetivos de la Empresa	9
Tipos de Empresa	11
Según Actividad Económica	11
Según la Titularidad del Capital.....	12
Según la Forma Jurídica.....	12
Según su Dimensión	15
Según el Ámbito Geográfico de Actuación.....	15

RELACIÓN DE TABLAS Y FIGURAS

Figura 1. Incremento de Productividad: Relación entre Niveles de Output e Input	6
Figura 2. Productividad de los países miembros de la OCDE	6
Figura 3. Diagrama Circular de una Economía Mixta de Mercado.....	8
Figura 4. Combinación de Eficacia y Eficiencia en términos de Producto	10
Tabla 1. Tipos de Formas Jurídicas de la Empresa	14

PRESENTACIÓN

Dirigir una empresa conlleva saber cómo gestionar recursos escasos, de tal manera que se consigan ciertos objetivos de la forma más eficiente posible. Para lograrlo, la clave es la adopción de las decisiones más adecuadas. A su vez, participar en la consecución de dichos objetivos, o simplemente comprender de la forma más adecuada cómo las empresas actúan en dicha línea, implica también conocer qué información es necesaria para tomar una decisión fundamentada y, posteriormente, recopilar y procesar los datos manejados.

No obstante, la empresa no realiza su actividad de forma autónoma, sino que las características sociales, económicas, culturales, jurídicas y de otra naturaleza de su entorno inciden en los resultados de su actividad. Un elemento clave de dicho entorno es el sistema económico.

La introducción del concepto de empresa implica asimismo el análisis de sus componentes, de su interior. A ello nos referimos cuando hablamos del sistema empresa. Finalmente, dado que no todas las empresas son iguales, es importante identificar los distintos tipos de empresas, atendiendo a criterios de diversa naturaleza y comúnmente aceptados.

CONCEPTO DE EMPRESA

Se puede definir una empresa como una organización dirigida hacia la obtención de beneficio económico a través de la provisión de bienes o servicios en el contexto de un sistema económico. Es precisamente el ánimo de lucro lo que distingue a una empresa de otro tipo de organizaciones (universidades, hospitales, fundaciones, ONGs, etc.). No obstante, la obtención de beneficio por parte de la empresa depende de las decisiones de los clientes, en teoría, libres para elegir. Es así que la empresa debe identificar e incluso crear, necesidades en los clientes. Y la satisfacción de estas necesidades implica el desarrollo de innovaciones. Este proceso continuo de generación de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades define las actividades de producción y consumo, generando el crecimiento económico.

LA EMPRESA EN EL SISTEMA ECONÓMICO

Las empresas operan de forma distinta en función del sistema económico en que desarrollan su actividad. En este sentido, el entorno diferencia los comportamientos empresariales.

El sistema económico se compone del conjunto de reglas básicas utilizadas para distribuir los recursos en una sociedad con objeto de satisfacer las necesidades de los individuos. Dichos recursos son escasos, y se les denomina factores de producción. Es posible distinguir entre varias clases de recursos: Materiales, Humanos (de Mano de Obra y de Empresarios), de Capital y de Información. Las economías se diferencian entre sí en la calidad y cantidad de cada uno de los factores mencionados. Las políticas de planificación económica establecen qué productos deben producirse, cómo han de ser producidos y quién es el objetivo de la producción de dichos bienes y servicios.

Los recursos materiales agrupan aquellos bienes físicos empleados por las organizaciones para desempeñar sus actividades: recursos naturales y energéticos, materias primas, bienes inmuebles, bienes muebles, bienes de equipo, herramientas, componentes, etc.

Los recursos humanos incluyen las contribuciones físicas e intelectuales que las personas realizan mientras se encuentran comprometidas en una organización. En este sentido, se puede diferenciar la función específicamente emprendedora y directiva que marca la definición de las políticas estratégicas de las

organizaciones y personalizada en la figura del empresario. El empresario es quien aprovecha oportunidades y acepta los riesgos inherentes a las mismas, creando y desarrollando empresas.

Por su parte, el capital es el recurso financiero necesario para operar en una empresa. Es imprescindible para iniciar, mantener y hacer crecer una empresa. Las fuentes de capital en una empresa son de múltiple naturaleza. Puede procedes de aportaciones de los propietarios, de préstamos, de inversores que compran acciones, de beneficios retenidos y reinvertidos en la propia empresa, etc.

Los recursos de información son imprescindibles para las empresas. La correcta comprensión de los datos genera información; la correcta utilización de la información genera conocimiento. La elaboración de la información relativa a los procesos internos de la empresa al objeto de lograr una operativa eficaz y lo más eficiente posible es un reto continuo. Esta información interna aglutina los elementos de comunicación y coordinación entre las distintas partes de la empresa, la síntesis y análisis de procedimientos y generación de documentos y, por último, la capacidad de alcance de la empresa o su *know how*, esto es, su conocimiento para la mejor realización de sus bienes y/o servicios.

La empresa se desarrolla en un contexto económico, resultado de un entorno social dado. La capacidad de la empresa para obtener y analizar información válida de dicho entorno es fundamental. La información de carácter externo relativa al mercado, la competencia, el marco normativo, etc. ha de ser en este sentido adecuadamente elaborada. Existen diversas herramientas metodológicas para el análisis del entorno de la empresa y de su posición competitiva dentro de un contexto estratégica, entre las que caben destacar el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades (DAFO), el análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST) y el modelo de las cinco fuerzas competitivas.

VALORACIÓN DE UN SISTEMA ECONÓMICO

Existen distintos parámetros para la valoración del éxito de un sistema económico que atienden a criterios también de diferente naturaleza. Tradicionalmente el éxito relativo de los sistemas imperantes en las naciones ha sido ponderado por medio de indicadores de naturaleza puramente económica. Sin embargo, existe una clara tendencia hacia el desarrollo y empleo de indicadores que además de la componente exclusivamente econométrica, incluyan otros aspectos clave para el éxito y el desarrollo social, como la educación y la sanidad.

El indicador más comúnmente utilizado es el Producto Interior Bruto (PIB, o GDP en inglés, *Gross Domestic Product*). Junto con el Producto Nacional Bruto (PNB) se trata de la medida de crecimiento económico más empleada. Mientras que el PIB ofrece el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período de intercambio de bienes y servicios tanto de propiedad nacional o foránea en el ámbito geográfico definido por las fronteras de una nación, el PNB circunscribe este análisis al empleo de factores de producción nacionales, y no a los bienes y servicios generados mediante el empleo de factores cuya propiedad sea foránea.

El PIB es indicador estadístico compuesto, y en tanto que expresa un valor final de mercado, puede ser expresado atendiendo a tres criterios distintos. El más extendido es el método del gasto, que propone los siguientes sumandos en una economía como generadores de conceptos de gasto:

$$\text{PIB} = C + I + G + (X - M)$$

Donde:

- C (Consumo): es el consumo privado, esto es, el gasto total de las personas que habitan en una nación en el período considerado efectuado en bienes y servicios finales.

- I (Inversión): incluye la inversión de las familias y empresas en recursos materiales, pero no financieros.
- G (Gasto Público): es el total del gasto de los organismos públicos en bienes finales y en servicios.
- X (Exportaciones): representa las exportaciones de bienes y servicios
- M (Importaciones): representa las importaciones, que llevan signo negativo para evitar su doble contabilización en los términos G, I ó C.

La capacidad de compra de los habitantes de un país a través de su nivel de renta es otro indicador empleado para valorar el éxito de un sistema económico. La Paridad de Poder de Compra (PPP por sus siglas en inglés. Purchasing Power Parity) se fundamenta en el principio general de que niveles de renta más bajos están en consonancia con niveles de precios más bajos. La PPP es una teoría que establece que el tipo de cambio entre dos divisas se encuentra en equilibrio cuando su capacidad de compra es idéntica en cualquiera de los dos países. La PPP iguala la capacidad de diferentes divisas dentro de sus países de origen para la compra de una cesta de la compra dada. Es más útil para comparar diferencias en calidad de vida desde una perspectiva general entre naciones ya que el PPP tiene en cuenta el coste de vida relativa y las tasas de inflación de los distintos países, frente a una simple comparación para tal propósito de cifras de PIB. La PPP establece la cantidad de una cesta de la compra de productos básicos que puede ser adquirida en un país dado con la divisa de dicho país.

Por ejemplo, si el tipo de cambio entre el dólar canadiense (CAD) y el dólar norteamericano (USD) está en un momento dado en $1\text{CAD} = 1\text{USD}$, y el precio en USA de un teléfono móvil es de 30USD , si existe paridad de poder de compra, esto es, $\text{PrecioUSA}/\text{PrecioCAN} = 1$, en Canadá el mismo teléfono costaría 30CAD (todo esto dejando al margen barreras comerciales y todos los costes diferenciales que pudieran darse por el hecho de actuar en mercados diferentes, esto es, desde un punto de vista totalmente teórico y con meros propósitos didácticos). Sin embargo, si la relación de precios cambia debido a factores propios de ambos mercados (inflación entre otros) a por ejemplo $\text{PrecioUSA}/\text{PrecioCAN} = \text{PPP} = 1,2$ y se sigue manteniendo el tipo oficial de cambio en 1, ocurrirá que los consumidores norteamericanos presumiblemente preferirán cambiar sus dólares a dólares canadienses, obteniendo los 30CAD que marca el tipo de cambio, adquirir sus teléfonos en el país vecino al nuevo precio de 25CAD , y tener un remanente de 5CAD , que pueden emplear en otros propósitos. O bien, podrían haber cambiado únicamente $20,83\text{USD}$ para obtener los 25CAD que cuesta el teléfono en Canadá. Este proceso denominado arbitraje, considerado a gran escala, haría que la demanda de CAD en el mercado de divisas se viera incrementada, apreciándose en su relación con respecto al USD, volviéndose finalmente de nuevo a alcanzar un tipo de cambio de equilibrio.

La Productividad es un factor de influencia importante sobre el crecimiento del sistema económico. Se refiere a la relación entre producto y el volumen de recursos empleados para su consecución. Cuanto mayor es dicha relación, mejor funciona el sistema. Los aumentos de productividad permiten a las empresas pagar mayores salarios, reducir horarios, disminuir los precios y obtener un mayor rendimiento al propietario de las empresas. El nivel de vida de un país podría mejorar sólo a través de aumentos de productividad, puesto que éstos permitirían reducir los precios y ser más competitivos. En este sentido, la terna encadenada de Calidad, Productividad y Competitividad, que en su día propusiera W. Edwards Deming, marca una clara línea de actuación para la consecución de mejoras a escala global a partir de mejoras a escala local.

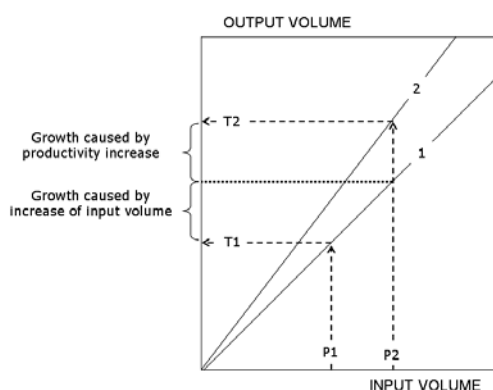


FIGURA 1. INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD: RELACIÓN ENTRE NIVELES DE OUTPUT E INPUT

En la figura anterior, se puede apreciar el efecto de una curva de productividad mejorada (recta 2 frente a recta 1). Ante un mismo incremento en el nivel de recursos empleados (de P1 a P2), se obtiene un incremento hasta T2 en el nivel de producto. En efecto, la pendiente de la recta es la productividad.

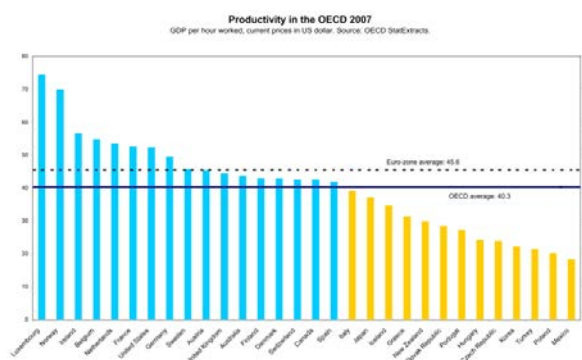


FIGURA 2. PRODUCTIVIDAD DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE

El Índice de Desarrollo Humano (HDI por sus siglas en inglés) es otro indicador estadístico compuesto que proporciona información relativa al índice de desarrollo de las naciones, y vinculado a los términos desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado.

El índice, pondera y combina datos relativos a tres factores considerados indicadores del grado de desarrollo de una nación:

- o Esperanza de vida al nacer
- o Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria)
- o Nivel de vida (medido por el PIB per cápita PPP en dólares).

El HDI es empleado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y marca una tendencia en el uso de indicadores no puramente econométricos para la valoración de un sistema económico, sino de índices sintéticos que abarcan aspectos relativos al nivel y calidad de vida de las naciones.

TIPOS DE SISTEMAS ECONÓMICOS

Los sistemas económicos actuales en las diferentes naciones son el resultado de la evolución histórica de concepciones y teorías económicas, así como del natural devenir cultural, social, demográfico y tecnológico de las mismas, esto es, de su trayectoria histórica.

De manera genérica, se puede afirmar que los sistemas económicos se diferencian en base a dos aspectos determinantes:

1. La titularidad de los factores
2. La toma de decisiones relativa a la disponibilidad y empleo tanto de factores como de productos

Es así que se pueden distinguir dos modelos fundamentales:

1. La economía planificada
2. La economía de mercado

Las economías planificadas son aquellas en las que los estados ostentan el control de la totalidad o la mayor parte de los factores productivos y que efectúan todos o la mayoría de los procesos de producción, incluso las decisiones de distribución. Originalmente concebida por el alemán Karl Marx en el siglo XIX, la economía planificada encontró su mayor terreno de aplicación dentro de los extintos regímenes comunistas de Europa del este, siendo hoy en día muy pocas las economías planificadas en la práctica.

Por el contrario, en una economía de mercado, productores y consumidores controlan, teóricamente al menos, la producción y la distribución mediante los mecanismos de ajuste entre oferta y demanda. El mercado es el mecanismo de intercambio entre compradores y vendedores de un bien o servicio específico. El sistema capitalista puro, teóricamente concebido por Adam Smith en el siglo XVIII, donde las decisiones relativas a la producción y distribución están exclusivamente en manos de los propietarios de la propiedad o el capital, está en el origen de las economías de mercado, que hoy en día gozan de mayor vigencia internacional.

No obstante, en la mayoría de los países se practica una combinación de ambos modelos, que difieren entre sí en el grado y momento de la intervención pública para la regularización de los mercados. A la participación regulatoria de las Administraciones Públicas para afectar precios, salarios y modificar la distribución de los recursos se la denomina capitalismo modificado o, más comúnmente, economía mixta de mercado. A pesar de la intervención de los gobiernos, en estos sistemas los individuos privadamente continúan decidiendo qué producir, para quién y cómo. Sin embargo, la intervención pública establece la legalidad de determinados productos, la exclusividad de adquisición de determinados bienes a determinados segmentos de la población (por ejemplo, alcohol a mayores de edad), el control total (monopolio) de sectores económicos definidos como estratégicos (en determinados países, recursos energéticos, sectores portuarios y aeroportuarios, producción y distribución eléctrica, el sector bancario, etc.) o el control del sistema educativo o el sanitario.

El diagrama circular a continuación describe el movimiento de intercambio de los recursos de una economía mixta. A partir de la interacción de empresas, familias y administraciones públicas, se generan mercados de productos y mercados de factores (trabajo, capitales, etc.). Los flujos financieros originados a partir del pago de los bienes y servicios, por un lado, y de los factores de producción, por otro, generan el proceso de ahorro e inversión, base del sistema financiero.

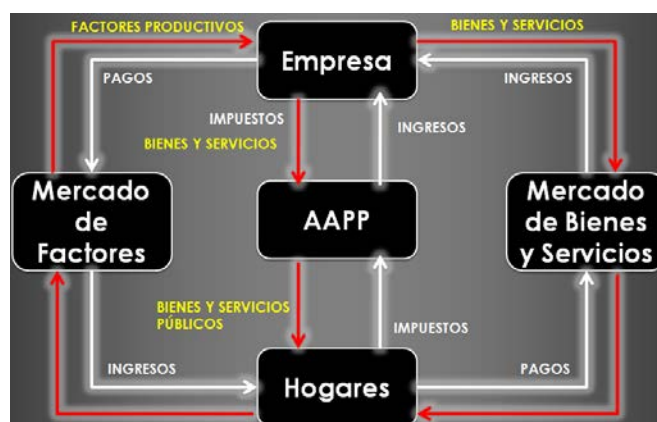


FIGURA 3. DIAGRAMA CIRCULAR DE UNA ECONOMÍA MIXTA DE MERCADO

El diagrama circular muestra que todos los elementos de la economía están vinculados, tal y como es de esperar en una concepción sistémica de la economía. Esto implica que cualquier cambio en una parte del sistema económico implica cambios en otras, lo que se denomina efecto multiplicador.

EL SISTEMA EMPRESA

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y con el entorno que desempeñan diferentes funciones al objeto de lograr un propósito específico. La Teoría de Sistemas proporciona un modelo para el análisis de diferentes realidades: naturales, humanas, económicas, filosóficas, físicas, químicas, lingüísticas, etc. La concepción sistémica para el análisis de estas realidades permite la abstracción de las particularidades específicas de cada área u organización bajo estudio, posibilitando la proposición de conceptos y principios independientes de ese dominio específico, de su naturaleza, de su tipo o de la escala temporal de existencia considerada.

La empresa es un sistema abierto. La empresa interactúa con su entorno, afectándolo y viéndose influido de forma determinante por él. Más aún, la empresa tiene una misión que permite la satisfacción de las necesidades internas y algunas de las del entorno.

La misión es un acuerdo implícito entre el sistema y el entorno, que garantiza la supervivencia del primero en el segundo. La misión pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones:

1. “¿cuál es nuestro negocio ahora, y en el futuro?”
2. “¿qué debemos hacer para superar a nuestra competencia?”

Por su parte, los objetivos son las realizaciones internas específicas que establece el sistema para progresar en el cumplimiento de la misión. Determinan qué debe lograrse y cuándo debe alcanzarse, si bien no determinan cómo debe obtenerse ese logro.

De cara a permitir un mejor análisis, la división de la empresa en subsistemas puede realizarse atendiendo a las principales áreas funcionales en que se divide el estudio de la empresa:

1. Subsistema Real
2. Subsistema Financiero
3. Subsistema Directivo

El subsistema real comprende todos aquellos elementos y operaciones que participan y suponen una transformación real de los factores productivos y que concluyen con la distribución del producto y el

servicio postventa a los clientes/usuarios de la empresa. Integra las funciones (departamentos) de aprovisionamiento, producción, distribución y postventa, marketing e I+D.

Producción realiza las actividades transformadoras. Aprovisionamiento se encarga de la adquisición de factores productivos y de la gestión de inventarios. Marketing comercializa el producto encargándose de su distribución, comunicación e investigación de las necesidades y deseos del mercado, que posteriormente tratarán de satisfacer los encargados de diseñar procesos y productos, así como producción. Investigación y Desarrollo se encarga del acometimiento de actividades dirigidas a la generación de nuevo conocimiento útil para la empresa así como del diseño de nuevos productos y procesos orientados a la consecución de una posición de ventaja competitiva a través.

El subsistema financiero se encarga de captar los recursos de capital (capital aportado por los propietarios, préstamos bancarios, beneficios obtenidos y no repartidos entre accionistas, etc.) en los mercados financieros (por ejemplo, la Bolsa) y de su administración adecuada entre las diversas áreas de la empresa, cuidando que se utilicen de forma correcta. Asimismo, se ocupa de establecer los criterios de inversión, considerando el coste de los recursos financieros. Como el coste financiero varía en función de las fuentes de financiación a las que se acuda, el departamento financiero tiene por cometido el analizar las vías de financiación de menor coste para la empresa.

El subsistema directivo tiene por misión primordial la toma de decisiones orientadas a la consecución de los objetivos previamente definidos. Además debe configurar la estructura interna de la empresa y diseñar e implantar el mecanismo de retroalimentación. También se incluye en este subsistema la gestión de la política de recursos humanos, que abarca desde la selección, formación y motivación del personal hasta el establecimiento de los sistemas de retribución.

LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA

El planteamiento clásico de maximización del beneficio como definición para el objetivo de una empresa, aunque intuitivamente suficiente, presenta una serie de limitaciones importantes, entre ellas:

1. La relatividad e imprecisión del concepto de beneficio
2. La maximización de los beneficios, dada su relatividad e imprecisión
3. La aparición de la corporación moderna
4. Los objetivos propios de cada grupo en la empresa

Como conclusión, sí sería aceptable establecer como objetivo de la empresa el logro de un nivel de beneficio satisfactorio, tanto para ella misma como para los grupos de interesados (*stakeholders*). De esta manera, la satisfacción de las expectativas generadas en la definición de los objetivos puede considerarse como el principio que guía las actividades de la empresa. Para ello, los directivos han de emplear los recursos a su alcance de una manera eficaz y eficiente.

La eficacia, en el contexto empresarial, viene determinada por el grado de adecuación entre los objetivos marcados y su consecución, así como por el grado de oportunidad que presentan dichos objetivos. Es decir, se trata de no sólo llegar a hacer las cosas propuestas, sino de que las propuestas sean correctas en términos de oportunidad y estrategia.

Por su parte, la eficiencia determina el mejor o peor aprovechamiento de los recursos productivos para la consecución de los objetivos marcados, es decir, hasta qué punto se logra eliminar el despilfarro, entendido éste como toda actividad o inactividad que no proporciona valor al producto o servicio. Es decir, se trata no sólo de hacer las cosas correctas, sino de hacerlas correctamente.

Una organización es eficiente cuando logra un empleo mínimo de factores productivos (mano de obra, materias primas, energía, etc.), de acuerdo con su naturaleza, o el tiempo necesario para la fabricación de un producto o para la prestación de un servicio. Sin embargo, la eficiencia en sí misma no garantiza la viabilidad de la empresa en el mercado; cambios en la tecnología normalmente marcan cambios en el panorama empresarial, independientemente del nivel de eficiencia alcanzado en el desempeño de tecnologías previas.

La adecuada combinación de decisiones acertadas, eficientes, y acciones eficientemente desarrolladas conduce a la posibilidad de la consecución de una posición de ventaja competitiva para la empresa en su mercado. En la siguiente figura se presenta dicha situación:

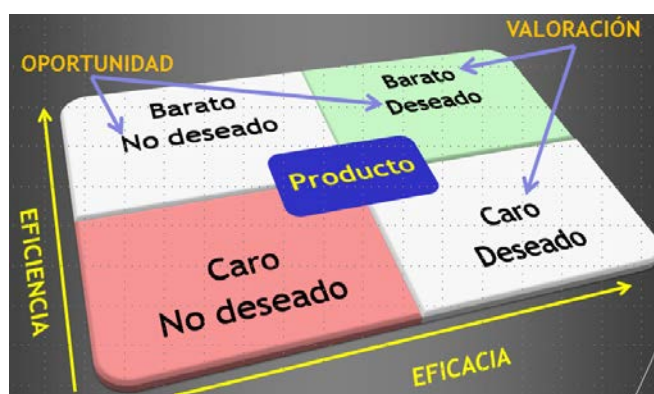


FIGURA 4. COMBINACIÓN DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN TÉRMINOS DE PRODUCTO

La eficacia permite la identificación de oportunidades. En este sentido, el nivel de oportunidad del producto (incluyendo servicios) determina el grado de deseo por parte de los usuarios. A su vez, la eficiencia determina la capacidad de, gracias a un uso mínimo de recursos, ofrecer un producto barato en términos de su capacidad de adquisición por parte de los consumidores, que así lo valoran. Cuando las decisiones relativas a qué hacer son eficaces y se ejecutan de manera eficiente, la empresa ofrece productos deseados y asequibles para el mercado, lo que conduce a una posición de ventaja competitiva.

Frente a la idea neoclásica acerca del objetivo de la empresa, surge la tendencia cada vez más extendida relativa a la consideración de la función social de la empresa y basada en la consideración de la empresa como una coalición de participantes. El enfoque de los *stakeholders* (grupos de interés) se ha consolidado en los años noventa frente a los enfoques tradicionales de gestión empresarial (*shareholder approach*), centrados en los intereses y expectativas de los accionistas. Este nuevo enfoque propone una visión de la empresa más compleja, que asigna a la dirección la obligación de gestionar en función de las necesidades, expectativas e intereses de todos los grupos e individuos afectados por sus actividades, entre los que destacan, junto a los accionistas, sus empleados, los distintos socios del negocio, los clientes y proveedores y las comunidades sociales donde establecen sus empresas, así como las instituciones y organismos públicos. Asimismo, cuestiones diversas como son el medio ambiente, la cooperación en cuestiones culturales, los derechos de los trabajadores y los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, entre otros, constituyen un ejemplo de factores sociales que directamente afectan, y cada vez en mayor medida, a los objetivos de la empresa.

TIPOS DE EMPRESA

Existen múltiples modos de clasificar a las empresas. Entre ellos, los criterios más comunes son los siguientes:

1. Actividad económica
2. Titularidad del Capital
3. Forma jurídica
4. Tamaño o dimensión
5. Ámbito geográfico de actuación

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las empresas se pueden clasificar atendiendo al sector de actividad en el que se desenvuelven, es decir, empresas del sector primario, secundario o terciario.

Las empresas del sector primario son aquellas que crean valor a partir de la obtención de recursos de la naturaleza (empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.).

El sector secundario engloba aquellas empresas transformadoras de recursos, generando bien productos intermedios que a su vez son recursos para otras empresas y/o productos destinados a su consumo final. Las empresas industriales y las de construcción son un claro ejemplo.

Por último, las empresas del sector terciario son aquellas que ofrecen a consumidores y empresas servicios específicos. Un servicio puede ser definido como cualquier actuación que una parte puede ofrecer a otra, esencialmente intangible y sin transmisión de propiedad, cuya prestación puede ir ligada o no a un producto físico. A pesar de su enorme variedad, todas las empresas de servicios tienen en común las siguientes características:

1. Intangibilidad
2. Simultaneidad de producción y consumo
3. Heterogeneidad
4. Carácter perecedero: imposibilidad de almacenamiento

A efectos estadísticos, fiscales y de control por parte de las Administraciones Públicas, se emplean clasificaciones de las actividades económicas más detalladas. En España, cualquier empresa debe obtener una licencia de actividad a partir de un código de la actividad que va a desarrollar. Este es el CNAE, o Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

El código CNAE está compuesto por un máximo de cinco cifras. Las dos primeras definen el grupo de actividad principal, y las tres últimas definen actividades específicas. Entre las ventajas del empleo de un sistema de clasificación están:

- Favorecer la implementación de estadísticas nacionales
- Clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica
- Localizar proveedores e identificar clientes
- Identificar nuevos mercados

En el ámbito internacional se emplea un sistema de clasificación alternativo, los Códigos SIC (*International Standard Industrial Classification*), que agrupa y especifica las actividades empleando un código de cuatro cifras.

SEGÚN LA TITULARIDAD DEL CAPITAL

Las empresas suelen dividirse en tres grupos:

1. Privadas, si la titularidad del capital está enteramente en manos de entidades privadas.
2. Públicas, cuando el capital es exclusivamente de origen público.
3. Mixtas, empresas que cuentan con la aportación pública y privada.

SEGÚN LA FORMA JURÍDICA

La forma jurídica que adoptan las empresas es muy variopinta e influye directamente en su gestión. Los dos criterios fundamentales a los que atienden las distintas formas jurídicas de la empresa son la titularidad del capital y la responsabilidad legal de los propietarios. La legislación contempla que puedan existir formas diferenciadas en una empresa en tanto que cada tipo de negocio presenta unas necesidades que a su vez determinan modelos de organización diferentes.

En primera instancia, se puede diferenciar entre empresas individuales y empresas societarias o sociedades. A continuación se describen brevemente las principales características de algunas de las distintas formas jurídicas de la empresa.

Empresa individual: tipo de empresa que tiene personalidad física.

1. Empresario individual: persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional. La responsabilidad es ilimitada, la gestión y el control está en manos del empresario, no se requiere un capital mínimo, tributa a través del IRPF.
2. Sociedad civil privada: se basa en un contrato por el que dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de repartir entre sí los beneficios. La responsabilidad es ilimitada, tributa por el IRPF (en la declaración de Hacienda cada uno mantiene la propiedad de lo que ha aportado).

Empresa sociedad: tiene personalidad jurídica. Todas se inscriben en el Registro Mercantil.

- a. Sociedades mercantiles de carácter personalista: si la gestión corresponde a los socios
 - b. Sociedades mercantiles de carácter capitalista: la gestión no tiene por qué recaer en los socios.
3. Sociedad civil pública: los pactos entre los socios se constituyen mediante escritura pública ante notario. El resto de las características son iguales que la sociedad civil privada.
 4. Sociedad colectiva: mínimo 2 socios, todos intervienen en la gestión excepto los socios industriales que sólo aportan trabajo. Responsabilidad personal, solidaria e ilimitada. No hay capital mínimo para su constitución. La condición de socio no puede transmitirse libremente. Tributa por el IS.
 5. Sociedad comanditaria simple: existen dos tipos de socios: los colectivos que intervienen en la gestión y tienen responsabilidad personal, solidaria e ilimitada; y los socios comanditarios que no intervienen en la gestión y tienen una responsabilidad limitada a la aportación económica,

participan sólo de los resultados económicos. (El resto de las características son iguales que la colectiva)

6. Sociedad comanditaria por acciones: se diferencia de la comanditaria simple en que la participación de los socios comanditarios está representada por acciones (partes alícuotas de capital), el capital mínimo es de 60.101,21 € que debe estar totalmente suscrito y desembolsado en un 25% en la constitución de la sociedad; el número mínimo de socios es de 2, de los cuales uno al menos será socio colectivo
7. Sociedad de responsabilidad limitada: el número mínimo de socios es 1, la responsabilidad está limitada al capital aportado, el capital social está dividido en participaciones (partes iguales, acumulables e indivisibles, su transmisión está restringida, los socios tienen derecho preferente), el capital mínimo es de 3.005,6 € totalmente suscrito y desembolsado. Los derechos de los socios son a participar en el reparto de beneficios y patrimonio social si se disuelve, derecho de tanteo en la adquisición de participaciones de los socios salientes, a participar en las decisiones de la sociedad y a ser elegidos administradores, a información en los períodos establecidos en las escrituras. Los órganos de gobierno son la Junta general de socios y los administradores.
8. Sociedad anónima: es de responsabilidad limitada, el número mínimo de socios es 1, el capital social mínimo es de 60.101,21 €, dividido en acciones, totalmente suscrito y desembolsado en un 25%. La transmisión de acciones es libre. Los derechos de los accionistas son a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio, derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, de asistencia y voto en las juntas, a impugnar acuerdos de la sociedad y a información. Las acciones tienen un valor nominal, valor efectivo (valor de mercado en el momento de compraventa), implican un derecho de suscripción para los socios y una renta (importe de los ingresos que proporciona la acción en cada período; proviene de los dividendos, de la venta de los derechos de suscripción o de la plusvalía de la venta de acciones).
9. Sociedad laboral: es una sociedad de responsabilidad limitada, que puede tomar la forma de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada, en las que la mayoría del capital social (>50%) es propiedad de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido. Ningún socio podrá poseer participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que: (a) la sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores (cada uno con un 50% en el capital y en el derecho a voto) con la obligación de en 36 meses adaptar la sociedad con todos los requisitos legales; (b) se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la economía social, en este caso la participación podrá ser superior sin alcanzar el 50% del capital social.
El número mínimo de socios es de 2. El capital social mínimo será de 60.000€ en las sociedades anónimas laborales y estará dividido en acciones nominativas (aquellas emitidas a nombre de un titular); o bien de 3.000€ en las sociedades de responsabilidad limitada laboral, cuyo capital estará dividido en participaciones sociales.
Tanto las acciones como las participaciones se podrán transmitir libremente a los socios trabajadores y a los trabajadores no socios con contrato por tiempo indefinido. Se deberá comunicar a los administradores el número, las características de las acciones y la identidad del adquirente. En otros supuestos, el vendedor de las acciones deberá comunicar a la sociedad el número y características de dichas acciones para que ésta traslade la propuesta a los demás trabajadores indefinidos, socios trabajadores y socios generales. Así, en caso de concurrencia en las ofertas de compra, se sigue el siguiente orden de preferencia: (1) trabajadores indefinidos no

socios, en relación directa a su antigüedad en la empresa; (2) socios trabajadores, en relación inversa al número de acciones/participaciones; (3) socios de la clase general, a prorrata de su participación en el capital social; (4) sociedad -esto es, libre transmisión al resto de la población-. Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las sociedades laborales están obligadas a constituir una Reserva especial, que se dotará con el 10% del beneficio líquido de cada ejercicio, hasta que se alcance al menos una cifra superior al doble del capital social.

10. Sociedad cooperativa: es una asociación de personas físicas o jurídicas que desarrollan una actividad empresarial. Los resultados económicos (denominados excedentes, no beneficios) se imputan a los socios una vez atendidos los fondos comunitarios. Las cooperativas crean un patrimonio común sin ánimo de lucro. El número mínimo de socios es de 3 (varía según las CC.AA.), la incorporación y la baja es libre. La responsabilidad es limitada. El capital social mínimo es variable en función de los estatutos y el número de socios, ningún socio puede poseer más del 45%, debe estar totalmente suscrito y desembolsado en un 25%. Los socios tienen derecho a participar en las actividades de la copo., a recibir información y al retorno cooperativo (excedente). Existen muchos tipos de cooperativa: de trabajo asociado, de consumidores, de vivienda, agraria, etc.

En la siguiente tabla se presentan de forma resumida las características de las formas jurídicas de la empresa:

TABLA 1. TIPOS DE FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA

TIPO	Número Socios	Capital	Responsabilidad	Fiscalidad Directa
Empresario Individual ("Autónomo")	1	No	Ilimitada	IRPF (Rendimientos por Actividades Económicas)
Comunidad de Bienes	Mínimo 2	No	Ilimitada	IRPF (Rendimientos por Actividades Económicas)
Soc. Civil	Mínimo 2	No	Ilimitada	IRPF (Rendimientos por Actividades Económicas)
Soc. Colectiva	Mínimo 2	No	Ilimitada	Impto. De Sociedades
Soc. Limitada (SL)	Mínimo 1	Mínimo 3.005,06 €	Limitada al Capital Aportado	Impto. De Sociedades
Soc. Lim. Nueva Empresa (SLNE)	Máximo 5	Mínimo 3.012 € Máximo 120.202 €	Limitada al Capital Aportado	Impto. De Sociedades
Soc. Anónima (SA)	Mínimo 1	Mínimo 60.101,21 €	Limitada al Capital Aportado	Impto. De Sociedades
Soc. Comanditaria Simple	Mínimo 2	No	Socios Colectivos: ilimitada Socios Comanditarios: Limitada	Impto. De Sociedades
Soc. Comanditaria por Acciones	Mínimo 2	Mínimo 60.101,21 €	Socios Colectivos: ilimitada Socios Comanditarios: Limitada	Impto. De Sociedades
Soc. Coop.	Mínimo 2	Mínimo por Estatutos	Limitada al Capital Aportado	Impto. De Sociedades (Régimen Especial)
Soc. Laboral	Mínimo 2		Limitada al Capital Aportado	Impto. De Sociedades
Soc. Anón. Lab. (SAL)		60.101,21 €		
Soc. Lab. Lim (SLL)		3.005,06 €		
Soc. de Capital Riesgo	Cons. De Admon. Mínimo 3	Mínimo 1.202.024,30€	Limitada	Impto. De Sociedades

SEGÚN SU DIMENSIÓN

La siguiente clasificación en base al tamaño o dimensión de la empresa es la que propone la Comisión Europea en su recomendación de 6 de mayo de 2003.

Pequeña y Mediana Empresa, PYME (SMEs): Aquella que cumple todas las condiciones siguientes

- personal < 250
- volumen negocio $\leq 50\text{M€}$ o balance general $\leq 43\text{M€}$

Dentro de esta categoría, cabe establecer tres niveles:

- Microempresa: personal < 10, volumen o balance $\leq 2\text{M€}$
- Pequeña Empresa: personal < 50, volumen o balance $\leq 10\text{M€}$
- Mediana Empresa: personal < 250

Finalmente, una Gran Empresa es aquella que iguala o supera las 250 personas de plantilla.

SEGÚN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

Atendiendo a la ubicación geográfica de los mercados en los que están presentes los productos, la empresa se puede clasificar como:

- Local
- Regional
- Nacional
- Internacional

Atendiendo a que la propia organización tenga presencia en el ámbito internacional:

- Multinacional